

Nr. 118 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 19. Juli 1939

R 43 II/823b, Bl. 154–155

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über den NS-Reichskriegerbund.

1. Vermerk:

Der Reichskriegerführer¹ hatte, nachdem ihm vom Führer im März 1938 der Auftrag zur Eingliederung sämtlicher bestehender Bünde ausgeschiedener Soldaten in den NS-Reichskriegerbund bis zum 30. September 1938 erteilt worden war², mit Schreiben vom 18. Juli 1938 den Reichsminister des Innern gebeten, diese Eingliederung durch den Erlass eines entsprechenden Gesetzes zu erleichtern und in dieser Hinsicht das Erforderliche zu veranlassen³. Der Reichsminister des Innern hatte der Bitte nicht entsprochen, schließlich aber Ende April d. J. zu einer Besprechung über einen vom Reichskriegerführer ausgearbeiteten Gesetzentwurf eingeladen⁴, da der Reichskriegerführer nach wie vor eine gesetzliche Regelung für notwendig erklärt hatte. Die Besprechung hat am 25. Mai d. J. stattgefunden (siehe den Vermerk vom gleichen Tag⁵). In ihr sind gegen die Notwendigkeit eines Gesetzes von verschiedenen Seiten Bedenken geäußert worden.

Nunmehr übersendet der Reichsminister des Innern eine von ihm auf Grund der Besprechung vom 25. Mai d. J. vorgenommene Umarbeitung des Gesetzentwurfs und bittet, ehe mit den beteiligten Ressorts in eine Besprechung der Einzelheiten eingetreten wird, festzustellen, ob der Entwurf im Grundsatz die Zustimmung des Führers findet⁶.

Der Entwurf enthält in den §§ 1 bis 3 zunächst Bestimmungen über die Aufgabe und die Organisation des NS-Reichskriegerbundes. Danach ist der NS-Reichskriegerbund die Vereinigung der aus der alten Wehrmacht, der Reichswehr und der neuen Wehrmacht ausgeschiedenen und künftig ausscheidenden Soldaten (§ 1) und hat die Aufgabe, die soldatische Kameradschaft zu pflegen (§ 2). Er wird geführt vom Reichskriegerführer, den der Führer ernennt (§ 3 Abs. 1), und gliedert sich in Ortskameradschaften sowie in Regiments- und Waffentraditionsverbände (§ 3 Abs. 2). Die §§ 4 bis 6 des Entwurfs regeln dann die Überführung der bisher nicht in den NS-Reichskriegerbund eingegliederten Vereinigungen ehemaliger Soldaten. Sie bestimmen, daß diese mit dem 1. Oktober 1939 aufgelöst sind, falls bis dahin ihre Eingliederung nicht erfolgt ist (§ 4 Abs. 1), und sehen in Anlehnung an die Vorschriften des Gesetzes über die Beamtenvereinigungen vom 27. Mai 1937 (Reichsge-

¹ Gen. a. D. Wilhelm Reinhard.

² Hierzu ARH V, Anhang FV 116*, mit weiteren Verweisen.

³ Reinhard an RIM, 18. 7. 1938, mit Abschriften der Entscheidung Hitlers vom 4. 3. 1938, der Richtlinien des NS-Reichskriegerbunds für die Traditionspflege vom 7. 5. 1938 und dem Entw. eines „Gesetzes über Vereinigungen ausgeschiedener Soldaten“. In dem Schreiben hatte Reinhard argumentiert, es müßten mehrere Hundert bisher selbständige Verbände als Rechtssubjekte liquidiert werden, mehrheitlich Regimentsbünde etc. der alten Armee: „Wenn nun die erforderliche Liquidierung dieser Hunderte von Verbänden an Hand der hierfür gültigen Gesetze und unter Beachtung der jeweils bestehenden Satzungsbestimmungen durchgeführt werden muß, so ist dafür ein ungeheurer Aufwand an Arbeit, Zeit und Kosten unvermeidlich. Es wäre dann völlig unmöglich, den vom Führer für die Durchführung der Eingliederung festgesetzten Termin (30. September 1938) auch nur annähernd einzuhalten.“ R 43 II/823b, Bl. 140–149.

⁴ Mit Schreiben an RMRk, OKW, RJuM, RWiM und RAM vom 29. 4. 1939; ebd. Bl. 139.

⁵ Sitzungsvermerk des ORR Rabe; ebd. Bl. 150.

⁶ RIM an StdF, RMRk, OKW, RJuM, RWiM, RAM und Reichskriegerführer, 4. 7. 1939, mit Entw. eines „Gesetzes über den Nationalsozialistischen Reichskriegerbund“; ebd. Bl. 151–153.

setzbl. I S. 597)⁷ eine erleichterte Liquidation ihres Vermögens vor (§ 5). Eine Ausnahme gilt für den NS-Deutschen Marine-Bund, hinsichtlich dessen der Reichskriegsführer die erforderlichen Bestimmungen treffen soll (§ 4 Abs. 2)⁸, sowie für die Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung und den Reichstreubund ehemaliger Berufssoldaten, die als selbständige Organisationen bestehenbleiben sollen (§ 6).

Gegen den Gesetzentwurf dürften Bedenken grundsätzlicher Art bestehen. Soweit ich habe feststellen können, sind bisher Aufgabe und Organisation keiner NS-Gliederung in einem Gesetz geregelt worden. Diese Regelung ist vielmehr jeweils durch eine Verfügung des Führers erfolgt, die er in seiner Eigenschaft als Führer der NSDAP erlassen hat. Es liegt m. E. kein Anlaß vor, davon im vorliegenden Fall abzugehen. Es würde das m. E. sogar in hohem Maße bedenklich sein. Es kann durchaus sein, daß es eines Tages erforderlich wird, Aufgaben und Organisation des NS-Reichskriegerbundes zu ändern. Bestehen doch heute schon starke Überschneidungen der Zuständigkeiten und Aufgaben des NS-Reichskriegerbundes, der SA-Wehrmannschaften – ich darf an das vor kurzem eingegangene Schreiben des Reichskriegsführers erinnern⁹ –, der Nationalsozialistischen Kriegsopferversorgung und anderer Organisationen! Dann aber müßte jedesmal auch das Gesetz geändert werden. Daher empfiehlt es sich m. E. nicht, Aufgaben und Organisation des NS-Reichskriegerbundes in einem Gesetz festzulegen, wie es in den §§ 1 bis 3 des Entwurfs geschieht. Aber auch gegen die übrigen Bestimmungen des Entwurfs (§§ 4 bis 6) habe ich Bedenken. Für sie besteht m. E. keine Notwendigkeit. Die Eingliederung der Vereinigungen ehemaliger Soldaten ist im wesentlichen zu dem vom Führer befohlenen Zeitpunkt (30. September 1938) erfolgt, so daß die Bestimmungen der §§ 4 bis 6 nur noch für wenige Vereinigungen von Bedeutung sind. Für diese wenigen Vereinigungen bedarf es m. E. aber keiner gesetzlichen Regelung. Soweit böser Wille vorliegt und die betreffenden Vereinigungen sich entgegen dem Willen des Führers nicht eingliedern lassen wollen, stehen m. E. hinreichende polizeiliche Möglichkeiten zur Verfügung, um die betreffenden Vereinigungen aufzulösen. Soweit aber die Eingliederung noch nicht erfolgt ist, weil Schwierigkeiten hinsichtlich der Vermögensliquidation bestehen, sehe ich nicht ein, warum die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Liquidation des Vereinsvermögens nicht ausreichen sollen. Bei der Besprechung ist im besonderen auf das sog. Sperrjahr (§ 51 BGB¹⁰) hingewiesen worden, wodurch die Liquidation sehr lange dauern könne. Demgegenüber ist einmal zu sagen, daß kein Grund ersichtlich ist, warum die Liquidation nicht ein Jahr dauern soll, und zum anderen, daß das Jahr, wenn die Liquidation seinerzeit im Sommer 1938 sofort in die Wege geleitet worden wäre, heute bereits herum wäre.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt¹¹.

Dr. K[ill]y R[abe] 19./7.

⁷ S. ARH IV, Anhang FV 250*.

⁸ Diesbezüglich hatte Reinhard in seinem Vollzugsbericht an Hitler vom 30. 9. 1938 festgestellt: „Der NS-Deutsche Marinebund bleibt nach Ihrer Weisung als Bund bestehen, hat sich jedoch vom 1. Oktober d. Js. ab meiner Führung unterstellt. Über die hierfür zu erlassenden Richtlinien ist völliges Einverständnis zwischen dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine [Adm. Raeder] und mir hergestellt worden.“ R 43 II/823b, Bl. 131–133.

⁹ Nicht ermittelt. Die offene Frage des künftigen Verhältnisses zwischen NS-Reichskriegerbund und SA bzw. SA-Wehrverbänden war auch schon in der Besprechung am 25. 5. 1939 (o. Anm. 5) vom Vertreter des StdF aufgeworfen worden.

¹⁰ § 51 BGB: „Das Vermögen darf den Anfallberechtigten nicht vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit ausgeantwortet werden.“

¹¹ Lammers zeichnete die Vorlage am 20. 7. 1939 ab und hielt Hitler in ihrem Sinne am 1. 8. Vortrag; s. Anhang, FV 274*. Weisungsgemäß ersuchte er sodann mit Schreiben vom 10. 8. Gen. Keitel um Stellungnahme, dieser verneinte am 17. 8. ebenfalls ein Bedürfnis für das Gesetz und lehnte den Entw. auch als den Abreden mit dem StdF z. T. widersprechend ab; R 43 II/823b, Bl. 156–158. Das Gesetz unterblieb. Nach Kriegsbeginn lebte die alte Rivalität zwischen Reichskriegerbund und NS-Kriegsopferversorgung (vgl. ARH III, Anhang FV 137*, 314*, 352*) wieder auf; letztere gerierte sich zunehmend als die einzig legitime Veteranenorganisation der Partei. Eingaben an die Rkei 1940 und Jahresbericht Reinhardts für 1942: R 43 II/823b, Bl. 160–198. Im Febr. 1943 schließlich beauftragte Hitler Bormann, „die notwendigen Schritte zur Stilllegung bzw. Auflösung des Reichskriegerbundes zu unternehmen“; ebd. Bl. 199.

Zitierhinweis

Nr. 118 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 19. Juli 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d118>